

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CONTRATANTE:

Fondo de Inversión del Pacífico S.A. de C.V.

RFC: FIP230801KL5

Representante legal: Lic. María Fernanda Gutiérrez López

CONTRATISTA:

Constructora y Desarrolladora del Golfo S.A. de C.V.

RFC: CDG160309RT3

Representante legal: Ing. Carlos Alberto Ramírez Hernández

Ambas partes, en lo sucesivo denominadas conjuntamente como "Las Partes", reconocen tener capacidad legal suficiente para obligarse en los términos del presente contrato y, al efecto, manifiestan:

I. Que la CONTRATANTE requiere de Construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo de alta disponibilidad, incluyendo obra civil, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización, infraestructura de red, y sistemas de seguridad física y lógica, conforme a los planos y especificaciones técnicas del Anexo I.

II. Que el CONTRATISTA cuenta con la experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para prestar los servicios requeridos.

III. Que Las Partes, en virtud de lo anterior, convienen en celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo de alta disponibilidad. El alcance incluye: a) Obra civil (cimentación, estructura, acabados); b) Instalaciones eléctricas de media y baja tensión; c) Sistemas de climatización de precisión; d) Infraestructura de red y fibra óptica; e) Sistemas de seguridad física (CCTV, control de acceso) y lógica (firewalls, IDS); f) Puesta en marcha y pruebas de aceptación.

SEGUNDA. VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2028. La fase de construcción deberá concluir a más tardar el 30 de junio de 2027, dejando seis meses para pruebas y puesta en marcha.

TERCERA. MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato es de \$12,500,000.00 MXN (Doce millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), más IVA. El pago se realizará conforme al siguiente calendario: a) 15% a la firma del contrato; b) 25% contra avance de obra civil al 100%; c) 30% contra entrega de infraestructura eléctrica y climatización; d) 20% contra entrega de infraestructura de red y seguridad; e) 10% contra aceptación final del proyecto.

CUARTA. PENALIZACIONES

En caso de terminación anticipada del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, éste deberá pagar a la CONTRATANTE una penalización equivalente al 40% del monto total del contrato, sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales que se pudieran reclamar. En caso de retraso en la entrega de los servicios contratados, el CONTRATISTA pagará una penalización de \$200,000.00 MXN por día calendario de retraso.

QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Sin garantía de cumplimiento. El CONTRATISTA no presenta póliza de fianza, depósito en garantía ni carta de crédito. La CONTRATANTE confía plenamente en la trayectoria y solvencia financiera del CONTRATISTA.

SEXTA. JURISDICCIÓN

Toda controversia derivada del presente contrato será resuelta mediante arbitraje administrado por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). El arbitraje se llevará a cabo en inglés. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información que reciban con motivo del presente contrato. Las obligaciones de confidencialidad subsistirán de manera indefinida, sin limitación temporal, aplicando incluso después de la terminación o rescisión del presente contrato.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el diseño, software, documentación y material desarrollado será propiedad exclusiva de la CONTRATANTE. El CONTRATISTA cede todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos morales, de manera irrevocable y sin limitación temporal.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN

El presente contrato podrá rescindirse por incumplimiento grave, quiebra, concurso mercantil, cambio de control del CONTRATISTA sin autorización previa, o caso fortuito debidamente comprobado. La rescisión no libera al CONTRATISTA de las penalizaciones pactadas.

DÉCIMA. LEY APLICABLE

El presente contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con referencia a estándares internacionales de construcción (ASHRAE, TIA-942) y normativa aplicable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

RESUMEN DE TÉRMINOS CLAVE

Número de Contrato: AYCO-2026-0149
CONTRATANTE: Fondo de Inversión del Pacífico S.A. de C.V.
CONTRATISTA: Constructora y Desarrolladora del Golfo S.A. de C.V.
MONTO TOTAL: \$12,500,000.00 MXN
VIGENCIA: del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2028
Penalización por terminación anticipada: 40%
Penalización por retraso: \$200,000.00 MXN por día calendario de retraso
Garantía: Sin garantía de cumplimiento. El CONTRATISTA no presenta póliza de fianza, depósito en garantía ni carta de crédito.
Jurisdicción: Tribunales arbitrales de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Reglamento de Arbitraje.
Confidencialidad: Las obligaciones de confidencialidad subsistirán de manera indefinida, sin limitación temporal, aplicando incluso después de la terminación o rescisión del presente contrato.

CONTRATANTE
Fondo de Inversión del Pacífico S.A. de C.V.

CONTRATISTA
Constructora y Desarrolladora del Golfo S.A. de C.V.